

1인 투자법인 설립 로드맵

자기자본 투자 주식회사 — 설립 절차·비용·2026 세제·10년 확장 플랜

Trend Insight | 작성일 2026-07-17 | 기준: 2026년 세법(법인세 전 구간 1%p 인상 반영), 상법(발기설립·자본금 10억 미만 특례)

약 2주

설립 소요기간

243만원

설립비용(비과밀, 자본금 5억)

723만원

설립비용(과밀억제권역)

10~20%

2026 법인세(과표 200억 이하)

등록 불요

금융투자업(자기자본 투자)

1. 기본 설계 (확정 전제)

항목	설계값	비고
법인 형태	주식회사 · 1인 발기설립	발기인 = 사내이사(대표) 1인, 감사 미선임(자본금 10억 미만 특례)
자본금	5억원	액면가 100~500원 권장 — 향후 가족 지분 이전 시 유연성 확보
주 수익원	국내 상장주식 매매차익	소규모법인 20% 배제 요건(배당·이자 50% ↑) 회피에 유리
대표 급여	연 1.2억원	손금 처리 + 퇴직금·IRP 산정 기초
운영 원칙	유보 중심 복리	배당 최소화, 이익잉여금 재투자
확장 계획	가족법인 → 10년 승계	설립 초기 무의결권주 소액 증여 개시

2. 설립 전 결정사항 체크리스트

항목	판단 포인트
☐ 상호 확정	인터넷등기소 동일상호 검색. "자산운용" 명칭 사용 불가(자본시장법) — OO인베스트먼트·OO투자·OO파트너스 권장
☐ 본점 소재지	과밀억제권역(서울 등 수도권 대부분) 여부에 따라 등록면허세 3배 차이(아래 § 4). 자택 등록 가능
☐ 사업목적	유가증권·금융상품 투자 + 경영컨설팅·부동산임대 등 확장 목적 병기(비용 동일)
☐ 업종코드	주업종 설정이 소규모법인 판정·은행 계좌개설 심사에 영향
☐ 정관 조항	주식양도제한, 중간배당, 임원 퇴직금 규정 근거, 종류주식(의결권 배제주), 해외 확장 조항 — 설립 시 삽입이 최저비용
☐ 결산월	12월 표준(3월 신고). 세무사 성수기 회피 시 3월 결산 검토

3. 설립 타임라인 (D-7 → D+7, 약 2주)

시점	단계	실무 포인트
D-7~D-3	① 상호·목적 확정 ② 정관 작성	자본금 10억 미만 발기설립 → 공증 면제(발기인 기명날인으로 효력)
D-2	③ 주금 납입 · 잔고증명 발급	발기인 개인 계좌에 5억 입금 후 은행 잔고증명(등기신청 직전일)
D-1~D0	④ 등기서류 작성 ⑤ 설립등기 신청	발기인총회 의사록·취임승낙서·인감신고. 셀프(e-Form) 또는 법무사(30~50만원)
D+3	⑥ 등기 완료 · 인감카드 발급	처리 2~3영업일
D+4~D+7	⑦ 사업자등록 ⑧ 법인계좌 ⑨ 증권계좌	사업자등록은 등기일로부터 20일 내. 은행 심사 대비 사업 실체 소명 준비. 증권사 법인계좌는 신용·미수 제한 사전 확인
D+7~	⑩ 4대보험 · 세무기장 계약	무보수 결의 시 대표 직장가입 제외 가능. 기장 월 10~15만원

4. 설립 비용 (자본금 5억 기준, 시뮬레이션)

항목	비과밀 지역	과밀억제권역(3배 초과)
등록면허세 (자본금×0.4%)	2,000,000원	6,000,000원
지방교육세 (등록면허세×20%)	400,000원	1,200,000원
등기수수료(추정)	30,000원	30,000원
합계	2,430,000원	7,230,000원

본점을 과밀억제권역 밖에 두면 **480만원 절감**. 법무사 이용 시 30~50만원 별도. 유지비용: 기장 연 120~180만원 + 조정료 30~50만원 + 균등분 주민세.

5. 2026년 세제 환경 — 법인세 전 구간 1%p 인상

2026년 사업연도부터 법인세율이 10% / 20% / 22% / 25%로 인상됐다(지방소득세 10% 별도). 성실신고확인대상 소규모법인인 최저구간 자체가 배제되어 과표 200억 이하 전체에 20%가 적용된다.

연 수익 시나리오 (자본금 5억)	법인세+지방세	실효세율	유보 재투자 가능액
5,000만원 (수익률 10%)	550만원	11.0%	4,450만원
1억원 (수익률 20%)	1,100만원	11.0%	8,900만원
1.5억원 (수익률 30%)	1,650만원	11.0%	1억 3,350만원
1억원 — 소규모법인 판정 시	2,200만원	22.0%	7,800만원

소규모법인 판정 리스크: ①지배주주 등 50% 초과(1인 법인은 무조건 해당) ②부동산임대·이자·배당 수입이 매출의 50% 이상 ③상시근로자 5인 미만 — 3요건 충족 시 세 부담 2배. **매매차익 중심 운용을 유지하고 배당·이자 수입 비중을 관리**하는 것이 핵심 방어선. 급여 차감 전 과세표준 기준이며 대표 급여 1.2억 손금 반영 시 실제 세액은 위 표보다 낮아진다.

6. 법인 vs 개인 — 정직한 비교

구분	개인	법인
국내주식 매매차익	비과세(종목당 50억 미만)	법인세 과세(실효 11%~)
해외주식 매매차익	22% (250만 공제)	법인세 과세 — 법인 유리 가능
배당·이자	2천만 초과 시 종합과세(최고 49.5%)	법인세 과세 — 고액일수록 법인 유리
손실 처리	이월 불가	이월결손금 15년 공제
비용 처리	불가	급여·리서치·통신·차량 등 손금
승계·증여	자산 직접 증여(고세율)	저평가 시점 지분 증여로 설계 가능

국내 매매차익만 보면 개인이 세율상 유리하다. 법인의 실익은 **과세이연 복리(연 11% 과세 후에도 전액 재투자)**, **급여·비용 손금**, **이월결손금**, **가족 소득 분산**, **승계 컨테이너**라는 구조적 기능에 있다. 단기 세율이 아니라 10년 구조로 판단할 것.

7. 금융투자업 인허가 판정

- **자기자본(본인+가족 출자금) 투자 → 등록 불요.** 일반 주식회사로 자유롭게 운용 가능
- 가족 자금은 반드시 **주주 출자** 방식으로 편입 — 자금을 "맡아 운용"하는 구조는 투자일임업(무등록 시 형사처벌)
- 향후 외부 자금 단계: 전문투자자 대상 투자자문업(자기자본 1억) → 투자일임업(5억) → 일반사모운용사(10억) 순 — 해당 시점에 요건 갭 분석

8. 인출 전략 — 4수단 혼합 (연 순이익 5억 규모 가정)

수단	연간 규모	핵심 포인트
급여	1.2억원	법인 손금. 4대보험·종합소득세 부담과의 균형점
IRP·연금저축	900만원	세액공제 한도 + 과세이연
퇴직금 적립	연 급여의 10%×근속×2배 한도	연봉 1.2억·10년 근속 시 한도 약 2.4억 — 저율 분리과세 출구
배당	주주 1인당 2,000만원 이내	15.4% 분리과세 상한. 가족 4인 주주 시 연 8천만원 저율 인출
잔여 이익	전액 유보	복리 재투자 — 기본값

9. 10년 확장 로드맵

단계	기간	핵심 과제
1단계: 1인 법인	1~3년차	대표 100% 지배, 유보 극대화, 트랙레코드 축적. 법인 가치 낮은 초기에 무의결권주 소액 증여 개시 (미성년 2천만/성년 5천만 10년 비과세 한도)
2단계: 가족 법인	4~7년차	배우자·자녀 지분 확대(증여·저가 양수도 — 비상장 평가 필수), 배당 분산 개시, 자녀 이사 선임 준비
3단계: 승계 구조	8~10년차	지분 분할 이전 완료, 대표는 의결권 중심 지배 유지(51%+ 또는 의결권 구조), 주주간계약으로 통제권·회수 장치 확정

통제권 설계 주의: 황금주·1주 거부권·대표 특별의결권은 상법상 무효(1주 1의결권 강행규정). 유효 수단은 ①의결권 배제 종류주식(발행주식의 1/4 한도) ②주식양도제한 정관 조항 ③주주간계약(우선매수권·콜옵션·Buy-Sell) ④유언대용신탁.

10. 금지 행동 리스트 (구조가 깨지는 지점)

- 개인·법인 계좌 혼용, 증빙 없는 자금 이동 — 가지급금·상여처분·세무조사 리스크
- 사적 비용의 법인 처리, 가지급금 방치(인정이자 익금산입)
- 이사회·주주총회 형식 생략 — 배당·보수·퇴직금 지급 근거 상실
- 실체 없는 가족 급여(미근무) — 손금부인
- 차등배당으로 절세 시도 — 초과배당 증여세 과세로 실효성 없음. 지분율대로 배당
- 타인 자금 수취·운용 — 무등록 금융투자업, 형사처벌 대상

본 리포트는 정보 제공 목적의 참고자료로 법률·세무 자문이 아니며, 세법·상법은 수시로 개정되므로 최종 실행 전 반드시 법무사·세무사의 확인이 필요합니다. 세액은 근사 계산으로 공제·감면이 반영되지 않았습니다. | Trend Insight · 2026-07-17